Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1007/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johansyah als Johan Bin Murdiansyah
2. Tempat lahir : Gudang Hirang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Martapura Lama Km. 9.200 Komp. M.J.Perdana II Rt. 16 No. 47 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johansyah als Johan Bin Murdiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2020 Nomor 1007/Pid.Sus/2020/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1007/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN Bin MURDIANSYAH (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman",** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN Bin MURDIANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan Penjara.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Meneta pkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-------- Bahwa terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN Bin MURDIANSYAH (Alm)** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat Jalan Setia Bersama tepatnya di depan Komp. Surya Mas Regency Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram dari Sdr. IWAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Adapun narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk dijual kembali. Selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk bertemu dengan seseorang. Kemudian datang saksi RAHMADANI dan saksi BAYU TAMTOMO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6733/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020, dengan hasil pengujian : bahwa contoh yang diuji mengandung ***Metamfetamina*** termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMADANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat Jalan Setia Bersama tepatnya di depan Komp. Surya Mas Regency Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
   - Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin bersama dengan Tim yang sebelumnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa.
   - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram dari Sdr. IWAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
   - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina.
   - Bahwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. BAYU TAMTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat Jalan Setia Bersama tepatnya di depan Komp. Surya Mas Regency Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin bersama dengan Tim yang sebelumnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram dari Sdr. IWAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat Jalan Setia Bersama tepatnya di depan Komp. Surya Mas Regency Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, karena kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram dari Sdr. IWAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram tersebut adalah milik terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan dalam penggunaan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat Jalan Setia Bersama tepatnya di depan Komp. Surya Mas Regency Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, karena kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram dari Sdr. IWAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perwujudan perbuatan pidana.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN Bin MURDIANSYAH (Alm) selama melakukan tindak pidana Narkotika dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang mampu bertindak sendiri berdasarkan kehendaknya serta dalam keadaan sadar, cukup umur dan tidak ditemukan alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa haruslah terdakwa pertanggung jawabkan secara pertanggungjawaban pidana.

Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta :

Bahwa saksi RAHMADANI dan saksi BAYU TAMTOMO serta terdakwa menerangkan benar bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat Jalan Setia Bersama tepatnya di depan Komp. Surya Mas Regency Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, karena kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa. Dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta :

Bahwa saksi RAHMADANI dan saksi BAYU TAMTOMO serta terdakwa menerangkan benar bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Kota Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat Jalan Setia Bersama tepatnya di depan Komp. Surya Mas Regency Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, karena kedapatan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa. Dimana narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya No. Lab : 6733/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020, dengan hasil pengujian : bahwa contoh yang diuji mengandung ***Metamfetamina*** termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN Bin MURDIANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,85 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. M. SABIRIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Sabirin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)